

 **FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR**
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

Dr. CHAMBA QUIZHPE STALIN ROBERTO

Matricula No: 11-2002-60
Cédula No: 1103219570
Fecha de inscripción: 30/12/2010
Matricula anterior: 1328 CAL
Tipo de sangre: O+




Firma

10



Ministerio
del Trabajo

ESPACIO EN BLANCO

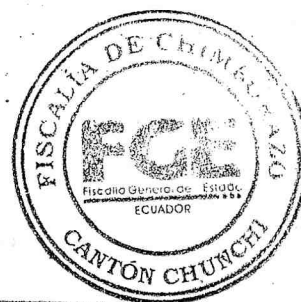


Ministerio
del Trabajo

ESPACIO EN BLANCO



POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR



UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA DEL CANTÓN CHUNCHI

Oficio No: 043-UPC-CHUNCHI

Chunchi, 19 de Marzo del 2016.

SEÑOR

Dr. JORGE TENEMAZA

FISCAL DEL CANTON CHUNCHI

En su despacho:

Por medio del presente muy respetuosamente me permito remitir a Ud. El parte policial, elaborado por el señor Sgos. Javier Remache Alulema y Cbos. Fabian Cui Rea, en el que se da a conocer un accidente de tránsito con persona fallecida.

➤ Parte Policial. N° 092

Por la favorable atención que se digne dar a la presente anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Muy atentamente:

DIOS PATRIA Y LIBERTAD

[Firma]
SR. JAVIER REMACHE
 SGOs. DE POLICIA
 PERSONAL DE LA UPC. CHUNCHI

FGE FISCALÍA DE CHIMBORAZO
 CANTÓN CHUNCHI
 CERTIFICO

QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
 SON IGUALES A SUS ORIGINALES
 Chunchi, 24-03-2016

SECRETARÍA DE FISCALES

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
COMPULSA

FGE FISCALÍA DE CHIMBORAZO
 CANTÓN CHUNCHI

Recibido hoy 24/03/2016

siendo las 09:27 fs - 7

Certifico:

[Firma]
 SECRETARÍA DE FISCALES



NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

COMPUSA

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO



PARTE POLICIAL No. 92

03

SR. JEFE DEL DISTRITO ALAUSI

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

ACCIDENTE: CHOQUE POR ALCANCE

JRBANA

RURAL ☒ SECTOR DE CACHAGUAN

FECHA: 19 MES: 03 AÑO: 2016 DIA: L M M J V S D HORA: AVISO: 04H30 LLEGADA: 04H35 ACCIDENTE: 04H30

CALZADA: ASFALTO: X SECO CONCRETO: TIERRA:

SEÑALIZACION: VERTICAL: LINEAS CONTINUAS.

EMPEDRADO: SECA: X MOJADA: OTRO:



CONDUCTOR: NOMBRES: XXXXXXXXXXXXXXXX APELLIDOS: XXXXXX EDAD: XXXX DOMICILIO: XXXXXXXX

TIPO LIC: "X" VIGENTE XXXXXX EXAMEN DE: XXXX RESULTADO: XXX MUERTO: XXX HERIDO: XXXI TRASLADADO: XXXX

VERSION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VEHICULO: TIPO: OMNIBUS PLACAS: LAA-1947 MARCA: SCANIA MODELO: K360B12.7 AÑO: 2015 COLOR: BLANCO AZUL PUERTAS: 1 COOPERATIVA TRANSPORTES LOJA

DISCO: 66 RECORRIDO: SOBRE LA PANAMERICANA SUR EN SENTIDO NORTE - SUR.

EDAD DE: XXXXXXXX TRASLADADO A: PATIOS DE RETENCION VEHICULAR DE PALMIRA POR: POR SUS PROPIOS MEDIOS

AÑO:

ARTE FRONTAL: , DESTRUCCION FRONTO DEL LADO DERECHO Y DESTRUCCION DEL PARABRIZAS

ATERAL DERECHO: S/N

ARTE POSTERIOR: S/N

ATERAL IZQUIERDO: S/N

ECHO: S/N

ONA INTERIOR: S/N

BSERVACIONES: MAS DAÑOS POR VERIFICAR

ICTIMA: NOMBRES: LUIS ANGEL APELLIDOS: SILVA VIÑAMAGUA. C.I 110518747-8 DOMICILIO: LOJA TIPO LIC: XXX VIGENTE: XX EXAMEN DE: XXX

TRASLADADO: XXXXXX MUERTO: SI HERIDO: XXXXXX TRASLADADO: HASTA LA MORGUE DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA

EL SR. JUAN CARLOS AGUILAR MENDEZ DE 32 AÑOS DE EDAD CON LICENCIA TIPO "E", C.C. 1103759518, QUIEN MANIFESTO QUE MINUTOS ANTES SE

ENCONTRABA DESCANSANDO EN EL CAMAROTE DE BUS, DEBIDO AL GOLPE ME DESPERTE A VERIFICAR QUE PASO, EN ESE INSTANTE VI QUE EL CAMION

ESTABA ESTACIONADO SIN LUCES, SIN NINGUNA SEÑALIZACION Y TAMBIEN OBSERBE QUE EL VEHICULO BUS SE ENCONTRABA DESTRUIDO LA PARTE

DELANTERA Y TAMBIEN SE ENCONTRABA PRECIONADO EL CONTROLADOR POR LOS PARANTES DEL MISMO, POR LO TE TRATE DE DARLE LOS PRIMEROS

AUXILIOS Y ME COMUNIQUE CN EL 911.

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA

COMPULSA

FGE FISCALIA DE CHIMBORAZO
CANTON CHUNCHI
CERTIFICO

QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
SON IGUALES A SUS ORIGINALES
Chunchi, 19-03-2016

SECRETARIA DE FISCALES





NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

CAMION CHEVROLET



DUCTOR: NOMBRES: XXXXX APELLIDOS: XXXXXX EDAD: XXXXXX DOMICILIO: XXXXXX

LIC: XXXXXX VIGENTE: XXXXXX EXAMEN DE: XXXX RESULTADO: XXXXX MUERTO: XXX HERIDO: XXXX TRASLADADO: XXXX

SION: XXXXXXX

ICULO: TIPO: CAMION PLACAS: GOR-0802 MARCA: CHEVROLET MODELO: KODIAK AÑO: 2006 COLOR: BLANCO PUERTAS: 2

O: 0515 COOPERATIVA: REY DEL ORIENTE RECORRIDO: SOBRE LA PANAMERICANA SUR EN SENTIDO NORTE- SUR.

PIEDAD DE: XXXXXX TRASLADADO A: PATIOS DE RETENCION VEHICULAR DE PALMIRA POR: GRUAS RIVERA..

FRONTAL: , DESTRUCCION: , FAROS, PARABRIZAS.

AL DERECHO: UNDIMIENTO DEL GUARDACHOQUE

POSTERIOR: UNDIMIENTO DEL CAJON

AL IZQUIERDO: S/N

: UNDIMIENTO.

NTERIOR: DAÑOS POR VERIFICAR.

VACIONES: MAS DAÑOS POR VERIFICAR

FGE FISCALÍA DE CHIMBORAZO
CANTÓN CHUNCHI
Fiscalía General del Ecuador
Ecuador

CERTIFICADO

QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
SON IGUALES A SUS ORIGINALES
Chunchi, 24-03-2016

SECRETARIA DE FISCALIA ES





NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

COMPUTER



PANAMERICANA
SURPANAMERICANA
NORTE

GOR-0802

LAA-1947

OBSERVACIONES: POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO MI CAPITAN, QUE ENCONTRÁNDONOS DE SERVICIO COMO MOVIL VIAL CHUNCHI-ZHUD , Y POR COMUNICACIÓN DEL ECU-911 LOS TRASLADAMOS A VERIFICAR UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL SECTOR DE CACHAGUAN, YA EN EL LUGAR SE PUDO OBSERVAR QUE SE TRATABA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO CHOQUE POR ALCANCE, POR LO QUE SE TOMO EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO, PRODUCTO DEL MISMO EXISTÍA UNA PERSONA FALLECIDA DE NOMBRES LUIS ANGEL SILVA VIÑAMAGUA CON C.I. 110518747-8 DE 20 AÑOS DE EDAD EL MISMO QUE ES EL CONTROLADOR DE LA COOPERATIVA LOJA , QUE FUE TRASLADADO A LA MORGUE DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA EN EL VEHICULO DE MEDICINA LEGAL AL MANDO DEL SR. CBOP JORGE CARRASCO LUEGO DEL RESPECTIVOLEVANTAMIENTO DE CADÁVER QUE LO REALIZO EL SR. CBOS. ALVARO QUINZO DEL MÓVIL SIAT DE RIOBAMBA Y POR EL SR. FISCAL DEL CANTON CHUNCHI EL DR. JORGE TENEMAZA.

COMPULSA

2. MENCIONAR MI CAPITAN, QUE EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN CHEVROLET Y EL OMNIBUS DE LA COOPERATIVA LOJA HABÍA ABANDONADO EL LUGAR DE LOS ECHOS; POR LO QUE SE PROCEDIÓ A TRASLADAR LOS VEHICULO CAMION CHEVROLET Y EL BUS DE LA COOPERATIVA LOJA POR LAS GRUAS RIVERA QUEDANDO INGRESADOS EN LOS PATIOPS DE RETENCION VEHICULAR DE PALMIRA, EN CALIDAD DE RETENIDOS.

ASI MISMO AJUNTO AL PARTE

LA PRELISTA DE PASAJEROS Y COMPROBANTES DE SALIDA DE LOS DOS CONDUCTORES.

LAS HOJAS DEL INGRESO DE LOS VEHICULOS

FIRMA:
SGOS JAVIER REMACHE
J.P. DEL VIAL CHUNCHI-ZHUD



FIRMA:
CBOS. FABIAN CUVI
CONDUCTOR.

FCE FISCALÍA DE CHIMBORAZO
CANTÓN CHUNCHI
Fiscalía General del Estado
Ecuador
CERTIFICO:
QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
SON IGUALES A SUS ORIGINALES
Chunchi. 94-03-2016
SECRETARIA DE FISCALES

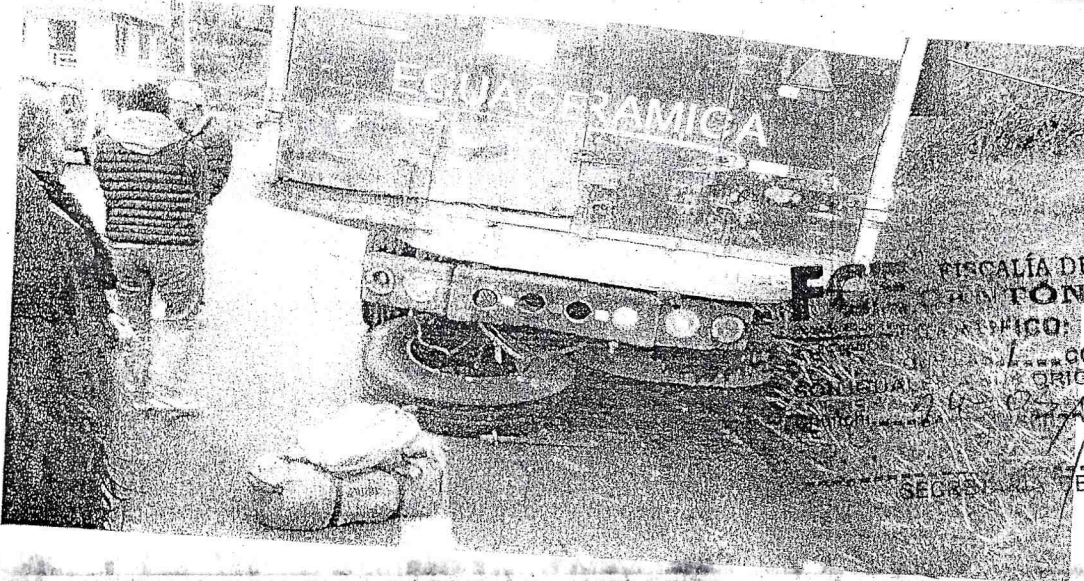




NOTARIA SEGUNDA CANTÓN LEÓN
EN BLANCO

COMPUTAR

NOTARIA SEGUNDA CANTÓN LEÓN
EN BLANCO



FISCALÍA DE CHIMBORAZO
CANTÓN CHUNCHI
FOTOGRAFICO:
COPIAS FOTOCOPIAS
ORIGINALES
SECRETARÍA DE FISCALES



NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR



LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER

ACTA No. 22 - SIAT - CH

ANTECEDENTES

Nombre de la Autoridad Competente: Dr. Jorge Tenemaza **Fiscal de:** Turno cantón Chunchi
Lugar: Panamericana Sur, a 78 metros hacia el Norte del Puente Cachaguan, cantón Chunchi.
Referencia: Panamericana Sur, a 78 metros hacia el Norte del Puente Cachaguan, cantón Chunchi.
Provincia: Chimborazo **Ciudad:** Chunchi **Cantón:** Chunchi **Parroquia:**
Fecha: Día: DLMMJ V X Día: 19 Mes: 03 Año: 2016 **Hora:** De los hechos: 04 H 30 De la diligencia: 07 H 30

DATOS DEL OCCISO

Nombres y Apellidos completos: LUIS ANGEL VIÑAMAGUA SILVA
Cédula de Ciudadanía: 1105187478 **Edad:** 20 Años **Sexo:** M ☒ F ☐ Otros: _____

Posición:

Decúbito ventral:	☐	Decúbito lat. derecho:	☐	Sedente:	☐	Sumersión completa:	☐	Fetal:	☐
Decúbito dorsal:	☒	Decúbito lat. izquierdo:	☐	Genopectoral:	☐	Sumersión incompleta:	☐	Boxeador:	☐

CROQUIS



Colocar el Norte

VIA CHUNCHI.

VIA CAÑAR

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
COMPULSA



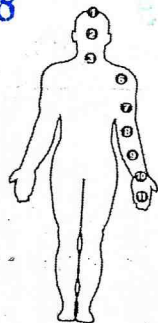
FGE FISCALÍA DE CHIMBORAZO
CANTÓN CHUNCHI
ECUADOR

CERTIFICADO:
 QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
 SON IGUALES A SUS ORIGINALES
 Chunchi, 14-03-2016

SECRETARÍA DE FISCALES

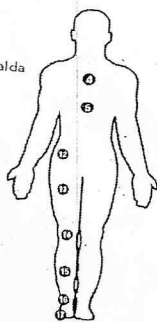
Descripción de Lesiones:

08



1. Cabeza
2. Cara
3. Cuello
6. Hombro
7. Brazo
8. Codo
9. Antebrazo
10. Muñeca
11. Mano

4. Tórax - espalda
5. Abdomen



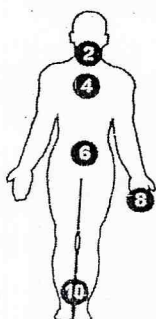
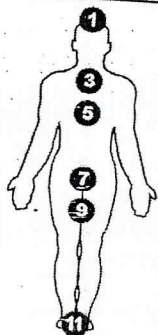
12. Cadera
13. Muslo
14. Rodilla
15. Pierna
16. Tobillo
17. Pie

1. No posee
2. No posee
3. No posee
4. No posee
5. Herida abierta en el costado derecho.
6. No posee
7. No posee
8. No posee
9. No posee
10. No posee
11. No posee
12. No posee
13. No posee
14. No posee
15. No posee
16. No posee
17. No posee



Heridas: 1. Heritema, 2. Edema, 3. Equimosis, 4. Hematoma, 5. Apergamiento, 6. Excoriación, 7. Herida contusa, 8. Laceración, 9. Amputación, 10. Aplastamiento, 11. Esguince, 11. Luxación, 12. Fractura, 13. Luxofractura

Vestimenta:



1. Gorra (Sombrero, boina, etc.)
2. Bufanda
3. Camisa (Camiseta, púpera, etc.)
4. Sostén
5. BBD
6. Cinturón (Cinto, correa, etc.)
7. Interior (Calzoncillo, calzonario, etc.)
8. Guantes
9. Pantalón (bermuda, falda, etc.)
10. Medias (deportivas, nylon, etc.)
11. Zapatos (zapatillas, tacos, etc.)

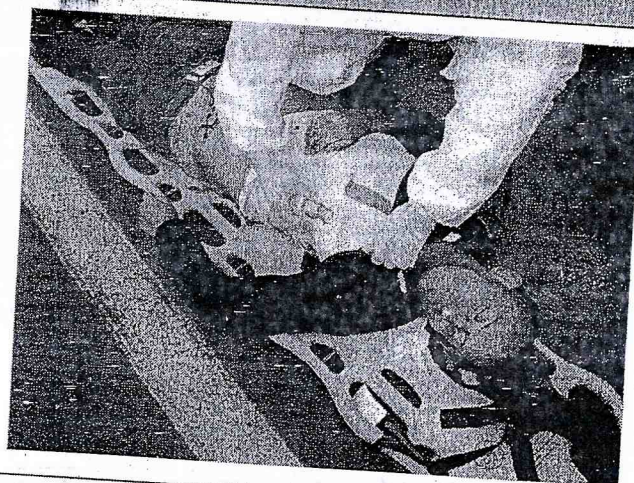
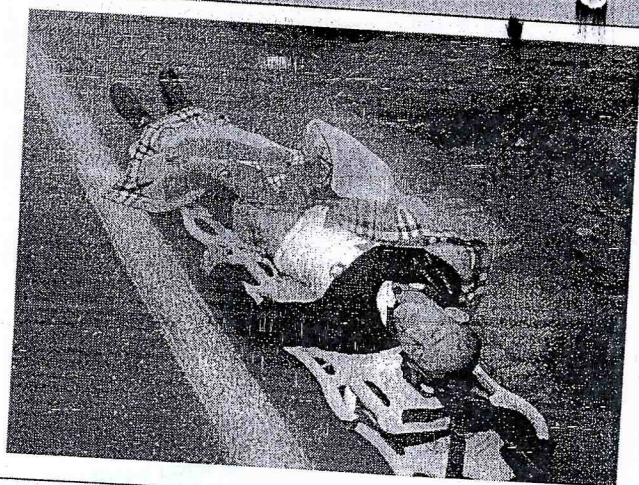
PRENDA

1. No posee
2. No posee
3. Camiseta
4. No posee
5. No posee
6. Correa de cuero
7. Calzoncillo
8. No posee
9. Pantalón jean
10. Medias
11. Zapatos de cuero
- Otros: Suéter
- Otros: No posee
- Otros: No posee

COLOR

1. No posee
2. No posee
3. Blanco
4. No posee
5. No posee
6. Negro
7. Celeste
8. No posee
9. Azul
10. Azul
11. Negro
- Otros: Negro
- Otros: No posee
- Otros: No posee

Fotografías:



Nombres del Agente de Tránsito que toma procedimiento: Sqos. Javier Remache.

Siglas: UPC Chunchi.

Observaciones:

evantamiento se lo realizó en coordinación y presencia del Sr. Secretario de la Fiscalía del cantón Chunchi Ab. Juan Sarango, el cadáver fue trasladado a la morgue del cementerio general de Riobamba por el móvil DML.

Firmas:

Nombres y Apellidos: Alvaro David Quinzo Uvidia
Grado: Cabo Segundo
Código: 0603563313
Siglas: Perito de Turno del SIAT-CH



Nombres y Apellidos:
Grado:
Código:
Siglas:



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

AUTOPSIA MEDICO LEGAL



Informe No. 0038-DML-2016

Fecha de la autopsia Día: 19 Mes: Marzo Año: 2016	Hora de la autopsia: 13:00 Hrs	Lugar: DEPARTAMENTO MEDICO LEGAL DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA
Realizada por: DR. ROBINSON TOAPANTA JEREZ MEDICO LEGISTA	Ayudante:	
Disector: Sr. ZAMBRANO	Autoridad: DR. JORGE TENEMAZA FISCAL DE CHIMBORAZO - CHUNCHI	
Nombre del Occiso: VIÑAMAGUA SILVA LUIS ANGEL		
Cédula de identidad: 1105187478	Estado civil: SOLTERO	Profesión u ocupación: Controlador de un bus
Circunstancias de la muerte: (Historia Médico Legal breve) Familiares del hoy occiso refieren un Suceso de Transito (CHOQUE).		
Fecha probable del fallecimiento. (Referencia de familiares o amigos): Día: 19 Mes: Marzo Año: 2016	Hora: 04:00-Hrs Aproximadamente	

EXAMEN EXTERNO: (Descripción de las ropas, de las lesiones, signos de enfermedades, evidencias de atención médica e intervenciones quirúrgicas, señales particulares, tatuajes, cicatrices).

Descripción de las ropas y pertenencias: Cadáver envuelto en una funda de lona de color azul de cadáveres, además viste un par de zapatos de color negro, un par de medias de color azul, una correa de cuero de color negro, un bóxer de color celeste, un pantalón blu jinns de color azul, un saco de color negro, una camiseta de color blanco, un boleterero de estiques de la cooperativa Loja.		
Cadáver de género: Masculino	Patrón racial: Mestizo	Aparenta una edad de: 20 años de edad
Biotipo constitucional: Normosómico	Con una talla de: 1.68 centímetros de estatura	Temperatura: (rectal, hepática): °C-----
Rigidez: Si	Ubicación de las livideces: Dorsales	Modificables: Si
Piel de color: Trigueña	Cicatrices: No	Tatuajes: No
Cabeza: Normocefalica, contusionada En región temporo parietal derecha un hematoma de seis centímetros de diámetro. En regio frontal derecha una excoriación de trazo oblicuo de seis centímetros de	Cabello (color, tamaño, forma): Corto, negro, lacio	Cara: Pálida.

FGE FISCALÍA DE CHIMBORAZO
CANTON CHUNCHI
CERTIFICADO
QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
SON IGUALES A SUS ORIGINALES
14-03-2016
SECRETARÍA DE FISCALÍAS





NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

AUTOPSIA MEDICO LEGAL

Informe No.0038-DML-2016

extensión.		
Pabellones auriculares:	Conductos auditivos externos:	Ojos (párpados, iris, diámetro pupilar):
Pálidos	Pálidos	Negros, pupilas dilatadas cinco milímetros de espesor.
Fondo de ojo:	Signos de SOMMER y STENON LOUIS	Nariz:
	Presentes	Recta
Fosas nasales:	Boca:	Labios:
Hemorrágicas	Pálida	Pálida, lengua deshidratada
Dientes:	Cuello:	Tórax:
Incompletos en regular estado de conservación.	Corto, cilíndrico.	Simétrico.
Abdomen:	Pelvis:	Región lumbar:
Plano. En cara lateral izquierda de abdomen región de hipocondrio derecho una excoriación por remelladura de nueve centímetros por tres centímetros de extensión.	Indemne	En región lumbar derecha una herida contusa abierta de trazo rectangular de bordes irregulares de nueve centímetros por cuatro centímetros de extensión. Región lumbar fracturada, deforme, seccionada con eminencia de columna lumbar e ventrada hacia el exterior. En región lumbar derecha dos herida abiertas de trazo oblicuo de bordes irregulares de cuatro centímetros por tres centímetros a otra de cinco centímetros por tres centímetros de extensión. En región lumbar derecha múltiples excoriaciones distribuidas indistintamente en toda su superficie de trazo oblicuo de bordes irregulares de cuatro centímetros por dos centímetros a otra de cinco centímetros por tres centímetros de extensión. En región lumbar izquierda una herida contusa abierta de trazo rectangular de bordes irregulares de siete centímetros por tres centímetros de extensión, sobre una base de excoriación de trazo rectangular de dieciocho centímetros por cuatro centímetros de extensión.
Extremidades superiores:	Extremidades inferiores:	Genitales externos:
En región dorsal de manos con múltiples excoriaciones de trazo oblicuo de dos centímetros de extensión a otra de tres centímetros de extensión.	Simétricas. En cara anterior de rodilla derecha una excoriación de cinco centímetros de diámetro anterior de rodilla izquierda una excoriación de cinco centímetros de diámetro. En miembros inferiores múltiples excoriaciones de trazo oblicuo distribuidas indistintamente en toda su superficie que van de tres centímetros de extensión a otra de	Desarrollados de acuerdo a edad y sexo.

FISCALÍA DE CHIMBORAZO
CANTÓN CHUNCHI
CERTIFICADO

SON IGUALES A SUS ORIGINALES

24-03-2016

SECRETARIA DE FISCALES





NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

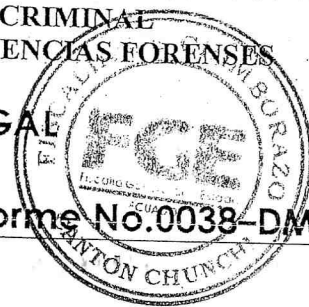


FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES



AUTOPSIA MEDICO LEGAL

Informe No.0038-DML-2016



cinco centímetros de extensión.
En cara posterior tercio superior de
muslo derecho una equimosis de trazo
oblicuo de cuatro centímetros por dos
centímetros de extensión.

Región ano perineal:

Indemnes

EXAMEN INTERNO (Descripción topográfica de lesiones en órganos internos, de vasos sanguíneos, patologías intracavitarias, intervenciones quirúrgicas)

CABEZA

La cabeza es abierta mediante incisión coronal: SI ☒ NO ☐

Explique:

El cuero cabelludo: Pálido; hemorrágico. En región temporo parietal derecha un hematoma de cinco centímetros por tres centímetros de extensión.

El cráneo: (espesor, simetría, conformación) Integridad ósea conservada, 0.5 mm de espesor.

Duramadre (características macroscópicas) Fácilmente desprendible

Leptomeninges: Pálida

Hemisferios cerebrales: Pálida

Circunvoluciones: Pálida

Sustancia gris: Indemnes

Sustancia blanca: Indemnes

Núcleos grises de la sustancia blanca: Indemnes

Los ventrículos: Indemnes

El cerebelo: Pálido

Protuberancia: Pálido

Bulbo raquídeo: Pálido

Médula espinal: Seccionada a nivel de columna lumbar

Polígono de Willis y vasos cerebrales: Indemne, pálido

Pares craneales: Indemnes

El cuello y la cavidad toraco abdominal son abiertas mediante la incisión: Y: ☐ T: ☐ U: ☐ mentó pública: ☒ Otras: ☐

Especifique:

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
COMPULSA



CUELLO:

Tejido celular subcutáneo: Medio centímetro de espesor

Músculos cervicales: Contusionados, hemorrágicos.

FISCALÍA DE CHIMBORAZO
CANTÓN CHUNCHI
CERTIFICO
QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
SON IGUALES A SUS ORIGINALES
Chunchi, 14-07-2016

SECRETARÍA DE FISCALÍA



NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES



12

AUTOPSIA MEDICO LEGAL

Informe No. 0038-DML-2016



Vasos sanguíneos cervicales:	Indemnes
Oro faringe:	Permeable
Lengua:	Deshidratada, pálida
Amígdalas:	Normo tróficas
Hioides:	Indemne
Ganglios cervicales: (forma, tamaño, consistencia):	Indemne
Tiroides:	Indemne
Tráquea:	Permeable
Cartílagos faríngeos:	Indemne
Esófago:	Permeable
Columna cervical:	Contusionada

TORAX:	
Tejido celular subcutáneo torácico (espesor):	Un centímetro y medio de espesor
Músculos torácicos:	Contusionados, hemorrágicos
Caja torácica:	Contusionada, hemorrágica Fractura total de parrilla costal anterior derecha, fractura de 1-2-3-4-5 arcos costales anteriores izquierdos. Fractura de cuerpo y manubrio de esternón.
Cavidad torácica:	Hemotorax bilateral de unos 900 cc aproximadamente.
Tímo:	
Pleuras:	Contusionadas
Los pulmones (superficie externa, palpación, al corte):	Antracóticos, contusionados, hemorrágicos, contusionados en lóbulos pulmonares superiores e inferiores, contusionados. Hilios pulmonares contusionados, lacerados, hemorrágicos.
Las ramificaciones bronquiales:	Contusionadas
Las ramificaciones vasculares:	Contusionados
Ganglios linfáticos del tórax: (forma, tamaño, consistencia):	Indemne
Pericardio:	Pálido
Cavidad pericárdico:	Libre
Corazón (forma, tamaño, consistencia):	Pálido, piramidal, contusionado.
Epicardio y arterias coronarias:	Pálido
Miocardio:	Pálido



FGE FISCALÍA DE CHIMBORAZO
CANTÓN CHUNCHI
CERTIFICADO
QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
SON IGUALES A SUS ORIGINALES
Chunchi, 24-03-2016
SECRETARÍA DE FISCALÍAS

21



NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

COMPUTER



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES



AUTOPSIA MEDICO LEGAL

Informe No. 0038-DML-2016

Endocardio:	Pálido
Cavidades cardíacas:	Exangües
Válvulas cardíacas:	Competentes
Cuerdas tendíneas:	Blancas , nacaradas
Troncos vasculares:	Indemnes
Vasos sanguíneos torácicos:	Indemnes
Diafragma:	Indemne
Columna dorsal:	Indemne

ABDOMEN Y PELVIS:	
Tejido celular subcutáneo abdominal(espesor):	Uno y medio centímetros de espesor
Músculos abdominales:	Contusionados , hemorrágicos
Epiplón:	Contusionado
El peritoneo:	Contusionado , hemorrágico
Líquidos (cantidad y características):	Hemo peritoneo de unos 800 cc aproximadamente.

Hígado (forma, consistencia, cápsula, parénquima):	Pálido, contusionado, hemorrágico, lacerado, estallado a nivel de lóbulo superior y lóbulo inferior hepático.
Vesícula biliar:	Alitiasica , hipotónica , contusionada
Vías biliares:	Permeables

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA

COMPULSA

Bazo (cápsula, consistencia, corte):	Pálido, contusionado, lacerado, hemorrágico.
Páncreas:	Auto lítico
Estómago:	Al corte vacío
Intestino delgado (contenido, color)	Meteorizado
Apéndice:	Cecal
Intestino grueso (contenido y coloración de la mucosa):	Meteorizado
Mesenterio y vasos mesentéricos:	Indemne
Vasos abdominales:	Indemne
Retro peritoneo:	Indemne
Glándulas suprarrenales:	Auto líticas
Los riñones (cápsula, cortical, medular):	Pálidos

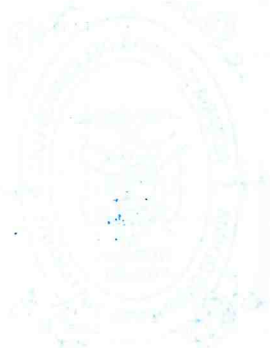
FGE FISCALÍA DE CHIMBORAZO
Fiscalía General del Estado
Ecuador
CERTIFICADO
QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
SON IGUALES A SUS ORIGINALES
Chunchi, 24-03-2016
SECRETARÍA DE FISCALÍAS





NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

COMPLETO



NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES



AUTOPSIA MEDICO LEGAL

Informe No.0038-DML-2016

cálces y pelvis):	
Columna lumbosacra:	Indemne
Uréteres:	Permeables
Vejiga:	Vacía
Uretra:	Permeable
Útero:	
Ovarios:	
Trompas de Falopio:	
Testículos:	Dos en bolsa escrotal

Otras incisiones (describa las razones):

V MISCELANEOS

Placenta:	-----
Cordón umbilical:	-----
Docimiasias:	-----
Membranas fetales:	-----
Exámenes de imagen:	-----

Exámenes solicitados:	TOXICOLOGICOS ☐ HISTOPATOLOGICOS ☐ CRIMINALISTICOS ☐ ALCOHOLEMIA ☐ OTROS ☐	Especifique: Especifique: Especifique: Especifique: Especifique:
-----------------------	---	--

CAUSA DE MUERTE:	POLITRAUMATISMOS - SECCION MEDULAR LUMBAR - HEMOTORAX
MANERA DE MUERTE (desde el punto de vista Médico Legal):	HEMOPERITONEO - CONSECUTIVO A UN PROBABLE SUCESO DE TRANSITO VIOLENTA - ACCIDENTAL
TIEMPO APROXIMADO DE MUERTE:	MAS DE SEIS HORAS
DIAGNÓSTICOS CLINICOS:	-----
RESUMEN:	-----

NÚMEROS DE HERIDAS:	-----
LOCALIZACION Y TIPO DE HERIDAS:	-----

TRAYECTORIA:	-----
--------------	-------

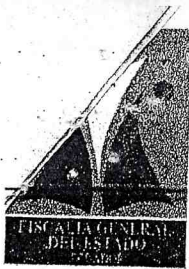
FGE FISCALIA DE CHIMBORAZO
CERTIFICADO
QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
SON IGUALES A SUS ORIGINALES
Chunchi, 24-03-2016
SECRETARIA DE FISCALES





NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
EN BLANCO



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES



AUTOPSIA MEDICO LEGAL

Informe No. 0038-DML-2016

DISTANCIA:

FOTOGRAFIAS

Fotografía No 1

Fotografía No 2

EL PERITO MEDICO LEGISTA

DR. ROBINSON TOAPANTA JEREZ

Código Profesional No 9866

ACREDITACION A LA JUDICATURA. 931

Dr. Robinson Toapanta Jerez
MÉDICO LEGISTA
Acred. J. 931



FGE

Documento No. : ERH/FEPO/1534/2016-000006-EXT
Fecha : 2016-03-24 08:40:52
Anexo : 7
Recibido por : SARANGO ALBIÑO JUAN CARLOS
www.fiscalia.gob.ec

FISCALÍA DE CHIMBORAZO
CANTÓN CHUNCHI

CERTIFICADO:

QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
SON IGUALES A SUS ORIGINALS

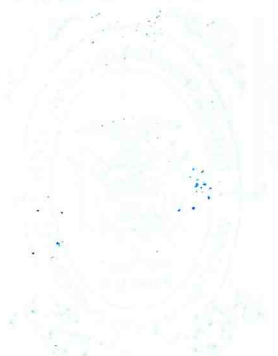
CHUNCHI, 24-03-2016

SECRETARIA DE FISCALIA



NOTARIA SEGUNDA CANTÓN LOJA
EN BLANCO

COMUNIDAD



NOTARIA SEGUNDA CANTÓN LOJA
EN BLANCO



OFICINA DE ATENCION AL USUARIO		CÓDIGO		TIPO DE SERVICIO	
UNIDAD DE TRANSITO		435SCA9BS824A38		PUBLICO	
APELLIDOS Y NOMBRES					
VASQUEZ MENA VICTOR HUGO					
C.C./PASAPORTE/RUC		PROVINCIA		CANTON	
1101070009		LOJA		LOJA	
DIRECCION		TELEFONO			
BABAHOYO 11-89 ENTRE THOMAS Y AZOCUEZ		072614455			
OPERADOR		DISCO		MODALIDAD	
COOP DE TRANSPORTES LOJA		66		PUBLICO	
TRANSE DOM.	GRAVAMEN				
0	NO				
TOTAL MATRICULA		JORGE GALLARDO			
US\$ 194.19					

ESPECIE UNICA DE MATRICULA						FORMULARIO	
PLACA ANTERIOR		FACTURA				A.N.T. A3868878	
PLACA ACTUAL		2015				FECHA MATRICULA	
LAA1947						27/05/2015	
MARCA		CLASE		TIPO			
SCANIA		OMNIBUS		BUS			
ANO / MODELO		MODELO			PAIS ORIGEN		
2015		K360 B 12.7 1P 4X2 TM DIESEL			BRASI		
No. MOTOR		COLOR 1		COLOR 2			
8245957		BLANCO		AZUL			
No. CHASIS		CAREL. COMB.		PASAJ.		PESO	
9BSK4X200F3859163		MT D		44		19.5 T	
OBSERVACIONES		FECHA DE CADUCIDAD		CILINDRAJE			
		31/12/2019		12740			

NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
COMPULSA



FGE FISCALIA DE CHIMBORAZO
CANTON CHUNCHI
Fiscalia General del Estado
Ecuador

CERTIFICO:

QUE LAS COPIAS FOTOCOPIAS
SON IGUALES A SUS ORIGINALES
Chunchi, 24-03-2016

SECRETARIA DE FISCALES



NOTARIA SEGUNDA CANTÓN LOJA
EN BLANCO

NOTARIA SEGUNDA CANTÓN LOJA
EN BLANCO



Factura: 002-003-000023005



20161101002D06452

17

COPIA DE COMPULSA N° 20161101002D06452

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 14 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 14 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

LOJA, a 28 DE MARZO DEL 2016, (13:27).

Dr. Vinicio Sarmiento Bustamante
NOTARIO SEGUNDO
CANTÓN LOJA

NOTARIO(A) VINICIO LEONARDO SARMIENTO BUSTAMANTE

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN LOJA

NOTARIO SEGUNDO

CANTÓN LOJA



 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



REGISTRO ORIGINAL
SIN COSTO

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN

REGISTRO ORIGINAL

Número de Registro: D-300-000045-08

En ECUADOR, provincia de LOJA, cantón LOJA, parroquia EL SAGRARIO, el día de hoy, 21 DE MARZO DE 2016, el que suscribe, Delegado de Registro Civil, extiende la presente acta de inscripción de defunción de:

Nombres y apellidos del fallecido: LUIS ANGEL VIÑAMAGUA SILVA con cédula/pasaporte No. 1105187478, nacionalidad: ECUATORIANA, sexo: MASCULINO, estado civil: SOLTERO, edad: 20 años.

Lugar y fecha del fallecimiento: ECUADOR, provincia de CHIMBORAZO, cantón CHUNCHI, parroquia CHUNCHI, 19 DE MARZO DE 2016.

Causa de la muerte: HEMOPERITONEO-HEMOTORAX, Responsable que declara la defunción: DR ROBINSON TOAPANTA JEREZ.

PADRE DEL/LA FALLECIDO/A: LUIS ANGEL VIÑAMAGUA, con cédula/pasaporte No. 1101976858.

MADRE DEL/LA FALLECIDO/A: ROSA ANGELICA SILVA VIÑAMAGUA, con cédula/pasaporte No. 1101700688.

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN: FRANCO PAUL VIÑAMAGUA SILVA, cédula/pasaporte No. 1104601040, de nacionalidad ECUATORIANA.

OBSERVACIONES:

HERMANO SALICITA LA DEFUNCION- DR ROBINSON TOAPANTA JEREZ REF 931 NO SE ADJUNTA CERTIFICADO DE SEPULTURA FALLECIDO AUN NO ES SEPULTADO

Quienes suscriben este instrumento declaran y dejan plena constancia de la presentación de los documentos habilitantes para realizar la presente inscripción, y que los mismos son legítimos y auténticos. Esta afirmación la realizan bajo prevenciones de incurrir en responsabilidad penal por faltar a la verdad, según lo tipifica el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal.

Firma del Delegado
EDDY FERNANDO MEDINA POMA

Firma del Solicitante
FRANCO PAUL VIÑAMAGUA SILVA

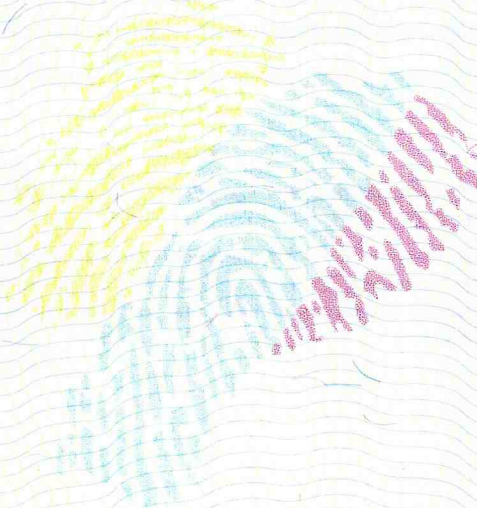


Lugar y Fecha de Fallecimiento
CHUNCHI, 19 DE MARZO DE 2016

TARDÍA

Realizado por: EDDY FERNANDO MEDINA POMA LOJA, 21 DE MARZO DE 2016

000009222681



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

No. 0555

Año 2016 Tomo 15 Pag. 08 Acta 08
 Drts. ☒ Dfts. ☐ Mixto ☐

CERTIFICADO

Que es fiel copia que se confiere de acuerdo al Art. 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en concordancia con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que reposa en el archivo:

Físico ☐ Electrónico ☒

DIRECCIÓN NACIONAL ☒
 DIRECCIÓN PROVINCIAL ☐
 JEFATURA CANTONAL ☐
 JEFATURA DE ÁREA ☐



DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

28 MAR 2016

CERTIFICADOS:

- ☐ NACIMIENTO
- ☐ MATRIMONIO
- ☐ UNIÓN DE HECHO
- ☐ DEFUNCIÓN
- ☐ PART. COMPUTARIZADA

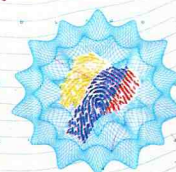
COPIA INTEGRAL:

- ☐ NACIMIENTO
- ☐ MATRIMONIO
- ☐ DEFUNCIÓN

- ☐ RESOLUCIONES ADM.
- ☐ DOC. SOLICITUD. CUALQ. CLASE
- ☐ RAZÓN DE NO INSCRIPCIÓN
- ☐ ACTA DE REC. DE UN HIJO

- ☐ CERT. BIOMÉTRICO/COP. CERT. ÍNDICE DACTILAR
- ☐ CAMBIO DE NOMBRE/POSESIÓN NOTARÍA
- ☐ DATOS DE FILIACIÓN
- ☐ DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN

10 - 2444516



INSCRIPCION DE NACIMIENTO

Tomo 110 Pág. 24 Acta 24

En la parroquia Santiago provincia de Loja
hoy día Veintiseis de Noviembre de 1996
mil novecientos noventa y seis, el que suscribe, Jefe de Registro Civil, extiende la presente acta de inscripción del nacimiento de:
NOMBRES: Luis Huesel APELLIDOS: Vinamagua Silva
SEXO: Masculino FECHA DE NACIMIENTO: 10 de Mayo de 1996
LUGAR: Parroquia Santiago del Cantón Loja Provincia de Loja
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE: Luis Huesel Vinamagua
de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil Casado, con Cédula de Identidad N° 110197668-7
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE: Rosa Huesel Silva Vinamagua
de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil Casado, con Cédula de Identidad N° 110199068-7
El inscrito responde al Dato de parto.-
Solicitó esta inscripción: La madre

HUELLAS DACTILARES DEL INSCRITO	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



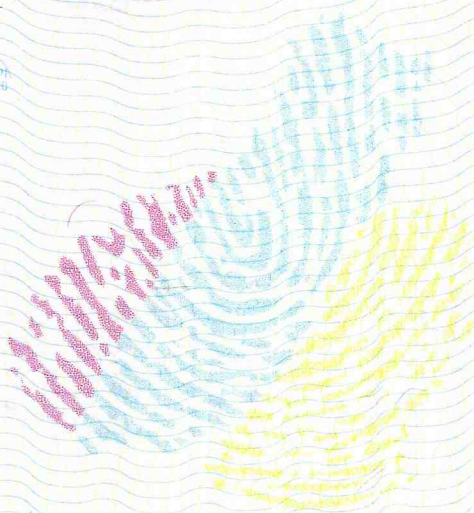
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación

USD 6.00



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación



No 0555

Acta No. 14 Pag. 14

CERTIFICADO

Que es fiel copia que se confiere de acuerdo al Art 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en concordancia con el Art 122 de la Ley de Registro Civil, identificación y Cédulación, que reposa en el archivo:

Físico ☐ Electrónico ☒

DIRECCIÓN NACIONAL ☒
DIRECCIÓN PROVINCIAL ☐
JEFATURA CANTONAL ☐
JEFATURA DE ÁREA ☐

DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



4 MAR 2016

- ☐ CERT. BIOMÉTRICO/COP. CERT. ÍNDICE DACTILAR
- ☐ CAMBIO DE NOMBRE/POSESIÓN NOTARÍA
- ☐ DATOS DE FILIACIÓN
- ☐ DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN
- ☐ RESOLUCIONES ADM.
- ☐ DOC. SOLICITUD, CUALQ. CLASE
- ☐ RAZÓN DE NO INSCRIPCIÓN
- ☐ ACTA DE REC. DE UN HIJO

COPIA INTEGRAL:

- ☐ NACIMIENTO
- ☐ MATRIMONIO
- ☐ DEFUNCIÓN

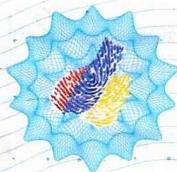
CERTIFICADOS:

- ☐ NACIMIENTO
- ☐ MATRIMONIO
- ☐ UNIÓN DE HECHO
- ☐ DEFUNCIÓN
- ☐ PART. COMPUTARIZADA

10 - 2444457



REP/001 03 15 09




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA*ANF No. **110197685-8**

VIRAMAGUA LUIS ANGEL
 LOJA/LOJA/SANTIAGO
 20 ABRIL 1956
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL 002-2 0390 00778 M
 LOJA/LOJA
 EL SAGRARIO 1956




ECUATORIANA***** **V334314244**
 NACIONALIDAD IND. DACT.

VIUDO **ROSA SILVA**
 ESTADO CIVIL

NINGUNA **AGRICULTOR**
 INSTRUCCION PROF. OCUP.

DELFINA VIRAMAGUA
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
LOJA **26/08/2008**
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
26/08/2020
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
REN 0338173
 FECHA DE CALUCIDAD
 FORMA No. Loj


 FIRMADA LA AUTORIDAD

 PULGAR DERECHO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


003
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003 - 0025 **1101976858**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VIÑAMAGUA LUIS ANGEL

LOJA
 PROVINCIA
 LOJA
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
 SANTIAGO
 PARROQUIA **0**
 ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



Dr. Stalin Chamba
A B O G A D O

Casilla judicial Nro. 533
E-mail: stalin.chamba@hotmail.es

SEÑOR INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA

CRISTO LUIS ANGEL VIÑAMAGUA, Ecuatoriano, de estado civil viudo, de 59 años de edad, de profesión agricultor, domiciliado en la parroquia rural de Santiago, cantón Loja, provincia de Loja, ante usted comedidamente, comparezco y presento la denuncia por accidente de tránsito con la consecuencia de fallecimiento del trabajador, cuyo contenido es como sigue:

1. COMPARECENCIA.- Comparezco en calidad de padre de mi extinto hijo señor LUIS ANGEL VIÑAMAGUA SILVA, de 20 años de edad, conforme lo justifico con la partida de nacimiento y partida de defunción que adjunto para los fines de Ley.
2. CAUSA, NATURALEZA Y CIRCUNSTANCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON EL RESULTADO DE MUERTE DEL TRABAJADOR: Es el caso Señor Inspector, que mi recordado hijo LUIS ANGEL VIÑAMAGUA SILVA prestaba sus servicios lícitos y personales para su empleador el señor VÍCTOR HUGO VASQUEZ MENA, cumpliendo la función de controlador o ayudante, en el bus de su propiedad, disco Nro. 66, de placas LAA1947, que pertenece al parque automotor de Cooperativa de Transportes Loja, desde el día sábado 27 de febrero del 2016, hasta el 19 de marzo del 2016. El accidente de trabajo se suscitó el día sábado 19 de marzo del 2016, a las 04H00 aproximadamente, en circunstancias que mi hijo antes mencionado se movilizaba en el bus de placas LAA1947, cumpliendo su trabajo, cuando dicho automotor se impactó con otro vehículo, en el sitio Cachaguan, del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo y del resultado del accidente de trabajo falleció mi hijo en forma instantánea el mismo que no se encontraba afiliado al IESS, puntualizando que el bus cubría el turno Cariamanga- Quito delas 15H00, saliendo desde la ciudad de Loja el día 18 de marzo del 2016 en primera instancia a la ciudad de Cariamanga, luego regresa de Cariamanga a Loja el mismo día a las 19H00, y a las 22H30 sale desde esta ciudad de Loja con destino a



Quito, y en el trayecto del viaje se ocasiona el accidente de tránsito conforme lo indique anteriormente.

3. REMUNERACIÓN QUE PERCIBÍA LA VICTIMA: El salario pactado entre el empleador señor VÍCTOR HUGO VASQUEZ MENA y mi hijo LUIS ANGEL VIÑAMAGUA SILVA fue de quinientos cincuenta dólares mensuales.
4. DE LAS PERSONAS QUE TIENEN DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN: De conformidad a lo prescrito en el Art. 1030 del Código Civil, el compareciente en calidad de padre del fallecido tengo derecho a la indemnización que establece la Ley para este tipo de casos.
5. NOMBRE Y DOMICILIO DEL EMPLEADOR: El nombre completo del empleador es VÍCTOR HUGO VASQUEZ MENA portador de la cedula de ciudadanía Nro. 1101070009, y su domicilio lo tiene en esta ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, calle Babahoyo 11-81 entre Chone y Azoguez.
6. Con estos antecedentes y de conformidad a lo prescrito en el Art. 386 y 387 del Código del Trabajo, concurre ante su Autoridad y denuncio los hechos antes mencionados para los fines de Ley y disponga al empleador proceda a indemnizar al compareciente con los valores que dispone el Art. 369 del Código del Trabajo.

Notificaciones que me corresponden las recibiré en el casillero judicial Nro. 533 y en el correo electrónico: stalinchamba533@hotmail.es y autorizo al Dr. Stalin Chamba, Abogado, a quien autorizo firme por mi todos los escritos relacionados con este asunto hasta su terminación.

Firmo con mi defensor.-
Dígnese atenderme.-
Atentamente.-

32 del civil
Roberto Chamba Q.
ABOGADO
Mat. 1328 C.A.L.
Jud. 533 Telf. 2572592

Juís Abinamfue
110197685-8

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE LOJA

INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOJA

LOJA

Martes 29 de Marzo 2016

Trámite N°. : 245365

Se recibió el presente proceso de : ACCIDENTES DE TRABAJO seguido por : LUIS ANGEL VIÑAMAGUA SILVA en contra de : VICTOR HUGO VASQUEZ MENA el cual mediante sorteo correspondió a : ROBERT PAÚL BLACIO AGUIRRE.

RESPONSABLE

Número de Fojas Presentadas: 22

Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL

ROBERTO 26

 0001704LOJ2016		Código: 0001704LOJ2016	
TIPO DE DOCUMENTO: - INACTIVO - NO UTILIZAR	ACCIDENTES DE TRABAJO	OFICIO Nro.: S/N	FECHA OFICIO: 29-03-2016
FECHA DE INGRESO: 29-03-2016 03:05:15	NÚMERO DE HOJAS: 23	ANEXOS: 0	
INSTITUTO REMITENTE:	PARTICULAR		
USUARIO REMITENTE:	STALIN ROBERTO CHAMBA QUISHPE-ABOGADO		
ASUNTO:	ACCIDENTE DE TRABAJO		
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO):	PAUL EDUARDO CARRION VIVANCO		
OBSERVACIONES:			

Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL

 0001704LOJ2016		Código: 0001704LOJ2016	
TIPO DE DOCUMENTO: - INACTIVO - NO UTILIZAR	ACCIDENTES DE TRABAJO	OFICIO Nro.: S/N	FECHA OFICIO: 29-03-2016
FECHA DE INGRESO: 29-03-2016 03:05:15	NÚMERO DE HOJAS: 23	ANEXOS: 0	
INSTITUTO REMITENTE:	PARTICULAR		
USUARIO REMITENTE:	STALIN ROBERTO CHAMBA QUISHPE-ABOGADO		
ASUNTO:	ACCIDENTE DE TRABAJO		
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO):	PAUL EDUARDO CARRION VIVANCO		
OBSERVACIONES:			

Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802

Ministerio
del Trabajo
MINISTERIO DEL TRABAJO
Teléfono(s): 023814000

Documento No. : MDT-DRTSPL-2016-1787-EXTERNO
Fecha : 2016-03-29 15:08:01 GMT -05
Recibido por : Paul Eduardo Carrion Vivanco
Para verificar el estado de su documento ingrese a
<http://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario: "9999578345"

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

ACTA DE SORTEO DE TRAMITES

En la ciudad de Loja a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciseis, a las 15H00, nos constituimos en la oficina de Secretaria Administrativa de la Delegación de Loja, los Inspectores de Trabajo: Ab. Jamil Rojas, en calidad de Coordinador y los Inspectores: Ab. Silvana Silva, Ab. Dayana Hidalgo, Ab. Danilo Cueva y Ab. Claudia Arboleda; con la finalidad de proceder al resorteo de un trámite de Accidente de trabajo planteado en esta Inspectoría. El Dr. Roberth Blacio, se encuentra en vacaciones.

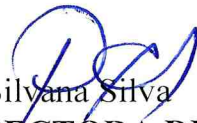
ACCIDENTE DE TRABAJO

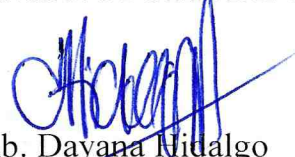
No. 245365 Ab. Silvana Silva

Para constancia firmamos los asistentes junto con la Lic. María J. Apolo O., Secretaria de la delegación Loja. (e)


Ab. Jamil Rojas
COORDINADOR


Ab. Claudia Arboleda
INSPECTORA DE TRABAJO


Ab. Silvana Silva
INSPECTORA DE TRABAJO


Ab. Dayana Hidalgo
INSPECTORA DE TRABAJO


Ab. Danilo Cueva
INSPECTOR DE TRABAJO


Lic: Maria Apolo
SECRETARIA

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

Presentado en la Inspectoría Provincial del Trabajo de Loja, el 29 de Marzo del 2016, a las 15H05.- **CERTIFICO.**

Abg. Silvana Silva Cuenca,
INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA



INSPECTORÍA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA

Loja, 30 de marzo del 2016, a las 08H20.- **VISTOS.-** En virtud del acta de sorteo realizado, Avoco conocimiento del **ACCIDENTE DE TRABAJO NRO. 245365 – 0001704LOJ2016**, presentado por el señor **LUIS ANGEL VIÑAMAGUA, Padre del ex trabajador LUIS ANGEL VIÑAMAGUA SILVA**, en contra del señor **VICTOR HUGO VASQUEZ MENA**, propietario del Bus de la Cooperativa Loja, disco Nro. 66, de placas LAA1947. En lo principal conforme al procedimiento de Ley, se califica como claro y completo por lo que se acepta a trámite el presente aviso de accidente de trabajo propuesto de conformidad al Art. 387 y 388 del Código del Trabajo, por lo cual se dispone correr traslado con el contenido de la presente acción administrativa a la parte empleadora en el lugar señalado para el efecto, concediéndole el término de dos días para que proceda a contestar el **AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO** y señalar casillero judicial. Esta dependencia pública señala la siguiente diligencia: **I) El día MIÉRCOLES 06 DE ABRIL DEL 2016, A LAS 15H00**, se llevará a efecto la Audiencia de Conciliación entre las partes la misma que se efectuará en las instalaciones de la Inspectoría de Trabajo de Loja, ubicada en las calles Rocafuerte y Bolívar. **II) Téngase en cuenta la autorización que la parte accionante le concede al Dr. Stalin Chamba, el casillero judicial Nro. 533 y el correo electrónico: stalinchamba533@hotmail.es domicilios señalados para futuras notificaciones.- NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Abg. Silvana Silva Cuenca,
INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA



CERTIFICO.- Haber notificado con la providencia que antecede al señor **LUIS ANGEL VIÑAMAGUA**; casillero judicial Nro. 533 y correo electrónico: stalinchamba533@hotmail.es.- Loja, 30 de Marzo de 2016

Abg. Silvana Silva Cuenca,
INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA



NOTIFICACIÓN

Loja, el 30 de marzo del 2016, a las 16:22, notifiqué con el escrito y providencia que antecede al señor **VICTOR HUGO VASQUEZ MENA**, los mismos que fueron entregados a VICTOR HUGO VASQUEZ GALARZA, en el domicilio señalado para el efecto, o en el lugar que fuere encontrado, de esta ciudad de Loja.-

Abg. Darwin Azanza González,
INSPECTOR NOTIFICAR DEL TRABAJO DE LOJA



NOTIFICADO

1103919004

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



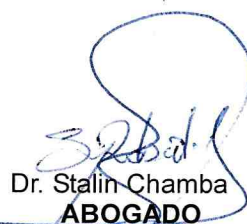


ACCIDENTE DE TRABAJO NRO. 245365 – 0001704LOJ2016

Razón.- En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 15h10, comparece a la presente diligencia el señor **LUIS ANGEL VIÑAMAGUA**, con cédula de ciudadanía Nro.1101976858 acompañado de su abogado defensor Dr. Stalin Chamba, con matrícula Nro. 11-2002-60 del Foro de Abogado de Loja, quien ha señalado casillero judicial Nro. 533 y el correo electrónico: stalinchamba533@hotmail.es; dejando constancia de la NO comparecencia del señor **VICTOR HUGO VASQUEZ MENA**, propietario del Bus de la Cooperativa Loja, disco Nro. 66, de placas LAA1947, por lo que no es posible llevar a efecto la presente diligencia convocada mediante providencia de fecha 30 de Marzo de 2016, a las 08h20, por lo que esta Autoridad Administrativa, garantizando el debido proceso previamente establecido en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, señala bajo prevenciones de ley, por **SEGUNDA Y DEFINITIVA OCASIÓN**, para el día **MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2016, A LAS 11H30.** para que se lleve a efecto la Audiencia de Conciliación entre las partes la misma que se efectuará en las instalaciones de la Inspectoría de Trabajo de Loja, ubicada en las calles Rocafuerte y Bolívar, para ello se notificará a la parte accionada señor **VICTOR HUGO VASQUEZ MENA**, en las calles: Babahoyo 11-81 entre Chone y Azogues. Para constancia firman los comparecientes y la suscrita Inspectora del Trabajo que certifica.-

PARTE DENUNCIANTE


Sr. LUIS ANGEL VINAMAGUA


Dr. Stalin Chamba
ABOGADO


Abg. Silvana Silva Cuenca
INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA



Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



INSPECTORÍA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA

Loja, 06 de Abril del 2016, a las 15H30.- **VISTOS.-** En virtud de la razón sentada el día Miércoles, 06 de abril de 2016, a las 15h10, dentro trámite de **ACCIDENTE DE TRABAJO NRO. 245365 – 0001704LOJ2016**, presentado por el señor **LUIS ANGEL VIÑAMAGUA**, Padre del ex trabajador **LUIS ANGEL VIÑAMAGUA SILVA**, en contra del señor **VICTOR HUGO VASQUEZ MENA**, propietario del Bus de la Cooperativa Loja, disco Nro. 66, de placas LAA1947. En lo principal, esta Autoridad Administrativa señala: **I) Bajo prevenciones de Ley, por SEGUNDA Y DEFINITIVA OCASIÓN**, para el día **MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2016, A LAS 11H30**, para que se lleve a efecto la Audiencia de Conciliación entre las partes la misma que se efectuará en las instalaciones de la Inspectoría de Trabajo de Loja, ubicada en las calles Rocafuerte y Bolívar, recordándole a la parte accionada que tiene la obligación de contestar el AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO y señalar casillero judicial.- **NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Abg. Silvana Silva Cuenca,
INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA



CERTIFICO.- Haber notificado con la providencia que antecede al señor **LUIS ANGEL VIÑAMAGUA**; casillero judicial Nro. 533 y correo electrónico: stalinchamba533@hotmail.es.- Loja, 06 de Abril de 2016

Abg. Silvana Silva Cuenca,
INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA



NOTIFICACIÓN

Loja, el _____ de abril del 2016, a las 16:33, notifiqué con el escrito y providencia que antecede al señor **VICTOR HUGO VASQUEZ MENA**, los mismos que fueron entregados a _____, en el domicilio señalado para el efecto, o en el lugar que fuere encontrado, de esta ciudad de Loja.-

Abg. Darwin Azanza González,
INSPECTOR NOTIFICAR DEL TRABAJO DE LOJA

NOTIFICADO



BOLETA I

RAZÓN. Siento como tal que el día de hoy, miércoles 06 de abril del año 2016, a las 16h35, **NOTIFIQUE**, con la providencia que antecede al señor **VICTOR HUGO VASQUEZ MENA**, dentro del **ACCIDENTE DE TRABAJO** Nro. 245365-0001704LOJ2016, propuesto por el señor **LUIS ANGEL VIÑAMAGUA**, padre del ex trabajador **LUIS ANGEL VIÑAMAGUA SILVA**, mediante **BOLETA FIJADA** en la puerta del domicilio, ubicada en la dirección señalada para el efecto, calle Babahoyo Nro. 11-81 entre Chone y Azogues, en vista de que no se encontraba nadie al momento de realizar la notificación. **LO CERTIFICO.-**


Ab. Darwin Geovanny Azanza G.

INSPECTOR NOTIFICADOR DEL TRABAJO DE LOJA DRTSPL-MDT



RAZÓN. Siento como tal que el día de hoy, jueves 07 de abril del año 2016, a las 09h35, **NOTIFIQUE**, con la providencia que antecede al señor **VICTOR HUGO VASQUEZ MENA**, dentro del **ACCIDENTE DE TRABAJO** Nro. 245365-0001704LOJ2016, propuesto por el señor **LUIS ANGEL VIÑAMAGUA**, padre del ex trabajador **LUIS ANGEL VIÑAMAGUA SILVA**, ubicado en las calles Babahoyo Nro. 11-81 entre Chone y Azogues, dejando constancia que al momento de realizar la notificación, las personas que se encontraban en el interior de la vivienda y que no se identificaron, se negaron a firmar y recibir la misma, por lo que se procedió a fijar la boleta en la puerta del domicilio. **LO CERTIFICO.-**


Ab. Darwin Geovanny Azanza G.

INSPECTOR NOTIFICADOR DEL TRABAJO DE LOJA DRTSPL-MDT





Registro de Novedades

Fecha: sábado 19 marzo 2016

Información de la Empresa:

Representante Legal: VASQUEZ MENA VICTOR HUGO
Número de la novedad: 19090674
Empleador: VASQUEZ MENA VICTOR HUGO
Ruc: 1101070009001
Sucursal: 0001 VASQUEZ MENA VICTOR HUGO

Información de la Novedad:

Tipo de Novedad: AVISO DE ENTRADA
Afiliado: VIÑAMAGUA SILVA LUIS ANGEL
Cédula: 1105187478
Dirección: loja
Fecha de Cotización: 01/03/2016
Relación de trabajo: 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT
Actividad Sectorial: 1920000000039:EMPACADOR / CARGADOR
Actividad: EMPACADOR / CARGADOR
Sueldo: US\$ 366.00
Aportación Normal: 20.5 %
Días Laborados:

Información del Sistema:

Responsable del registro de la VASQUEZ MENA VICTOR HUGO
Fecha de registro de la novedad: 19/03/2016
Estado de la Novedad: EN PROCESO

Firma del afiliado

Firma del Representante Legal

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



abril 05 del 2016 09:47

VASQUEZ MENA VICTOR HUGO

VASQUEZ MENA VICTOR HUGO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000079511366

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2016-04-04
No. RUC / REGISTRO:	1101070009001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-04-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	VASQUEZ MENA VICTOR HUGO - VASQUEZ MENA VICTOR HUGO			
Periodo de Pago:	2016 - 03			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2016 - 3	06	1103759518	AJILA MENDEZ JUAN CARLOS	563.41	30	NNA	121.14	0.00
2016 - 3	06	1900213131	GALARZA MELANIA DOLORES	373.65	30	NNA	80.34	0.00
2016 - 3	06	1103231641	INIGUEZ PEREZ FRANKLIN GEOVANNY	375.61	20	NNA	80.76	0.00
2016 - 3	06	1103880843	LEON AGUILAR JOSE PABLO	366.00	30	NNA	78.69	0.00
2016 - 3	06	1105187478	VIÑAMAGUA SILVA LUIS ANGEL	231.80	19	NNA	49.84	0.00
				1910.47			410.77	0.00

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	412.68
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	412.68

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

566 04/05/2016 12:21:58 140 1 aburnedo
 BCO. BOLIVARIANO SEC.:201604051573477748
 DN 3925 RECAUDACION DE OBLIGACIONES IESS H:M
 Este pago sera procesado el 04/05/2016
 EMPRESA: 2494 IESS
 Comprobante: 0000000079511366
 Concepto: PAGO DE PLANILLAS
 Identificación: 1101070009001


 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO


 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO

FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

EXPEDIENTE No.

1230-

I. DATOS GENERALES

1. Identificación General de la Empresa

Razón Social (*): VASQUEZ MENA VICTOR UGO

Actividad Económica Principal (*): SERVICIO DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS POR CARRETERA No. Patronal: RUC (*): 1101070009001

Dirección (*): C/BABAHOYO ENTRE CHONE Y AZOGUEZ

(Calle Principal)

(Número)

(Calle Secundaria)

Referencia (*): 20 M DE LA CANCHA

Provincia (*): LOJA

Ciudad (*): LOJA

Teléfono 1 (*): 072614455

Teléfono 2:

Fax:

Sector (*): EL VALLE

Email:

Nombre del Representante Legal (*): VASQUEZ MENA VICTOR HUGO

Número de sucursales que posee: 1

No. Trabajadores (*): Administrativos: Operativos:

2. Identificación de la persona accidentada

Apellidos (*): VIÑAMAGUA SILVA

Nombres (*): LUIS ANGEL

Cédula/Doc. Identificación (*): 1105187478

Fecha de Nacimiento (*): 01/03/1996

(dd/mm/aaaa)

Edad (*): 20 Género: ☒ M ☐ FEstado Civil (*): ☒ Soltero ☐ Casado ☐ Viudo ☐ Divorciado ☐ Unión Libre¿Pertenece al grupo vulnerable? (*): ☐ Sí ☒ No

Dirección (*): PARROQUIA SANTIAGO

(Calle Principal)

(Número)

(Calle Secundaria)

Referencia (*): ESTACIA ALCIBAR

Provincia (*): LOJA

Ciudad (*): LOJA

Teléfono 1 (*): 0987446851

Teléfono 2:

Sector (*): SANTIAGO

Escaridad (*): ☐ Ninguna☐ Elemental☐ Básica

Profesión (*):

Horario Regular de Trabajo (*):

☐ Bachillerato☐ Superior☐ Cuarto Nivel

Ocupación (*): CONTROLADOR

De: 08:00 (hh24:mi) A: 18:00 (hh24:mi)

Tiempo en el puesto de trabajo (*):

☒ 0-6 meses☐ 7-11 meses☐ 1-2 años☐ 3-5 años☐ 6-10 años☐ 11-15 años☐ más de 15 años

II. DETALLES DEL ACCIDENTE

3. Información del accidente

Día de la Semana (*): SABADO

Fecha del Accidente (*): 19/03/2016

(dd/mm/aaaa)

(*) ☒ Fallecimiento ☐ Incapacidad

Lugar del Accidente (*):

☐ En el centro o lugar de trabajo habitual☐ En otro centro o lugar de trabajo

Hora (*): 04:30

(hh24:mi)

☒ En desplazamiento en su jornada laboral☐ Al ir o volver del trabajo en Itíner☐ En comisión de servicios

Dirección (*): PANAMERICANA SUR EN SENTIDO NORTE - SUR

(Calle Principal)

(Número)

(Calle Secundaria)

Referencia (*): SECTOR CACHAGUAN

Provincia (*): CHIMBORAZO

Ciudad (*): CHUNCHI

Sector (*): SECTOR CACHAGUAN

4. Descripción y circunstancias del accidente

Describir qué hacía el trabajador y cómo se lesionó (*): (Describir la actividad que desarrollaba al momento del accidente, las herramientas, equipos y/o materiales que utilizaba)

EL SEÑOR JUAN CARLOS AGUILAR MENDEZ, CHOFER DE LA COOPERATIVA LOJA, MANIFESTO QUE MINUTOS ANTES SE ENCONTRABA DESCANSANDO EN EL CAMAROTE DEL BUS, DEBIDO AL GOLPE SE DESPIERTA PARA VERIFICAR LO QUE PASO, EN ES INSTANTE VIO QUE EL CAMION SE ENCONTRABA ESTACIONADO SIN LUCES, SIN NINGUNA SEÑALIZACION Y OBSERVO QUE EL BUS SE ENCONTRABA DESTRUIDO LA PARTE DELANTERA Y TAMBIEN SE ENCONTRABA PRECIONADO EL CONTROLADOR POR LOS PARANTES DEL MISMO, POR LO QUE TRATO DE DARLE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y COMUNICO AL 911. SE ANEXA PARTE POLICIAL.

¿Era su trabajo habitual? (*): ☒ Sí ☐ No¿Há sido accidente de tránsito? (*): ☒ Sí ☐ No

Partes lesionadas del cuerpo (*): EL CUERPO DEL CONTROLADOR SE ENCONTRABA PRESIONADO CON LOS PARANTES DEL BUS

Persona que lo atendió inmediatamente (*): JUAN CARLOS AGUILAR MENDEZ

El accidentado fue trasladado a (*):

5. Información de testigos

Testigo 1

Apellidos:

Nombres:

Dirección Domiciliaria:

Teléfono:

Testigo 2

Apellidos:

Nombres:

Dirección Domiciliaria:

Teléfono:

III. CERTIFICACIONES

Firma y Sello del Patrono
Nombre: VICTOR HUGO VASQUEZ M.

Nombre:

Firma del Denunciante

No. Cédula:

ZONA DE USO EXCLUSIVO DEL IESE

Lugar y Fecha de Recepción: LOJA, 30-03-2016

FIRMA DEL DENUNCIANTE IESE-LOJA



Dr. Hitler Angos Tamay

Pág. 1 de 2

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO

FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

EXPEDIENTE No. 1230-

I. DATOS GENERALES

1. Identificación General de la Empresa

Razón Social (*): VASQUEZ MENA VICTOR UGO
Actividad Económica Principal (*): SERVICIO DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS POR CARRETERA No. Patronal: RUC (*): 1101070009001
Dirección (*): C/BABAHoyo ENTRE CHONE Y AZOGUEZ (Calle Principal) (Número) (Calle Secundaria) Referencia (*): 20 M DE LA CANCHA
Provincia (*): LOJA Ciudad (*): LOJA
Teléfono 1 (*): 072614455 Teléfono 2: Fax:
Nombre del Representante Legal (*): VASQUEZ MENA VICTOR HUGO Sector (*): EL VALLE
Número de sucursales que posee: 1 No. Trabajadores (*): Administrativos: Operativos:

2. Identificación de la persona accidentada

Apellidos (*): VIÑAMAGUA SILVA Nombres (*): LUIS ANGEL
Cédula/Doc. Identificación (*): 1105187478 Fecha de Nacimiento (*): 01/03/1996 (dd/mm/aaaa) Edad (*): 20 Género: ☒ M ☐ F
Estado Civil (*): ☒ Soltero ☐ Casado ☐ Viudo ☐ Divorciado ☐ Unión Libre ¿Pertenece al grupo vulnerable? (*): ☐ Sí ☒ No
Dirección (*): PARROQUIA SANTIAGO (Calle Principal) (Número) (Calle Secundaria) Referencia (*): ESTACIA ALCIBAR
Provincia (*): LOJA Ciudad (*): LOJA Sector (*): SANTIAGO
Teléfono 1 (*): 0987446851 Teléfono 2:
Escolaridad (*): ☐ Ninguna ☐ Elemental ☒ Básica Profesión (*):
☐ Bachillerato ☐ Superior ☐ Cuarto Nivel Ocupación (*): CONTROLADOR
Tiempo en el puesto de trabajo (*): ☒ 0-6 meses ☐ 7-11 meses ☐ 1-2 años ☐ 3-5 años ☐ 6-10 años ☐ 11-15 años ☐ más de 15 años
Horario Regular de Trabajo (*):
De: 08:00 (hh24:mi) A: 18:00 (hh24:mi)

II. DETALLES DEL ACCIDENTE

3. Información del accidente

Día de la Semana (*): SABADO Fecha del Accidente (*): 19/03/2016 (dd/mm/aaaa) (*): ☒ Fallecimiento ☐ Incapacidad
Lugar del Accidente (*): ☐ En el centro o lugar de trabajo habitual ☐ En otro centro o lugar de trabajo Hora (*): 04:30 (hh24:mi)
☒ En desplazamiento en su jornada laboral ☐ Al ir o volver del trabajo en itinere ☐ En comisión de servicios
Dirección (*): PANAMERICANA SUR EN SENTIDO NORTE - SUR (Calle Principal) (Número) (Calle Secundaria) Referencia (*): SECTOR CACHAGUAN
Provincia (*): CHIMBORAZO Ciudad (*): CHUNCHI Sector (*): SECTOR CACHAGUAN

4. Descripción y circunstancias del accidente

Describir qué hacía el trabajador y cómo se lesionó (*): (Describir la actividad que desarrollaba al momento del accidente, las herramientas, equipos y/o materiales que utilizaba)
EL SEÑOR JUAN CARLOS AGUILAR MENDEZ, CHOFER DE LA COOPERATIVA LOJA, MANIFESTO QUE MINUTOS ANTES SE ENCONTRABA DESCANSANDO EN EL CAMOAROTE DEL BUS, DEBIDO AL GOLPE SE DESPIERTA PARA VERIFICAR LO QUE PASO, EN ES INSTANTE VIO QUE EL CAMION SE ENCONTRABA ESTACIONADO SIN LUCES, SIN NINGUNA SEÑALIZACION Y OBSERVO QUE EL BUS SE ENCONTRABA DESTRUIDO LA PARTE DELANTERA Y TAMBIEN SE ENCONTRABA PRECIONADO EL CONTROLADOR POR LOS PARANTES DEL MISMO, POR LO QUE TRATO DE DARLE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y COMUNICO AL 911. SE ANEXA PARTE POLICIAL.

¿Era su trabajo habitual? (*): ☒ Sí ☐ No ¿Há sido accidente de tránsito? (*): ☒ Sí ☐ No
Partes lesionadas del cuerpo (*): EL CUERPO DEL CONTROLADOR SE ENCONTRABA PRESIONADO CON LOS PARANTES DEL BUS
Persona que lo atendió inmediatamente (*): JUAN CARLOS AGUILAR MENDEZ
El accidentado fue trasladado a (*):

5. Información de testigos

Testigo 1
Apellidos: Nombres: Teléfono:
Dirección Domiciliaria:
Testigo 2
Apellidos: Nombres: Teléfono:
Dirección Domiciliaria:

III. CERTIFICACIONES

Firma y Sello del Patrono
(Nombre: VICTOR HUGO VASQUEZ M.

Nombre:

Firma del Denunciante
No. Cédula:

ZONA DE USO EXCLUSIVO DEL IESE

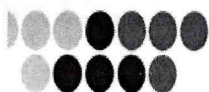
Lugar y Fecha de Recepción: LOJA, 30-03-2016

FIRMA DEL DENUNCIANTE
No. Cédula:
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL IESE-LOJA

Dr. Hitler Angos Tamay
Pág. 1 de 2

Ministerio del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

Ministerio del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

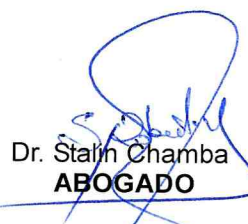


AUDIENCIA DE COMPARECENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO NRO. 245365 – 0001704LOJ2016

En la ciudad de Loja, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 11h30, comparece a la presente diligencia el señor **LUIS ANGEL VIÑAMAGUA**, con cédula de ciudadanía Nro.1101976858 acompañado de su abogado defensor Dr. Stalin Chamba, con matrícula Nro. 11-2002-60 del Foro de Abogado de Loja, quien ha señalado casillero judicial Nro. 533 y el correo electrónico: stalinchamba533@hotmail.es; y, por la parte accionada comparece por sus propios derechos el señor Víctor Hugo Vásquez Mena, con cédula de ciudadanía Nro. 1101070009, señalando domicilio judicial el correo electrónico: mau6642@hotmail.com. Siendo el día y hora señalada para que se lleve a cabo la presente diligencia, la misma que fue convocada mediante providencia de fecha seis de abril de 2016, a las 15h30, se da inicio a la misma para ello **se le concede la palabra a la parte accionada quién manifiesta lo siguiente:** *"He comparecido a este señalamiento con la finalidad de indicar a usted que en efecto ha existido penoso accidente de trabajo, que ha conllevado al fallecimiento del señor Luis Angel Viñamagua Silva, quién se encontraba laborando bajo mi relación de dependencia. Debo indicar que el trabajador se encuentra afiliado al IESS, conforme documentación que me permite anexar, siendo esta la siguiente: Aviso de entrada al IESS, el detalle de comprobante de pago correspondiente al mes de Marzo de 2016, así mismo indicó que se han realizado los trámites con el IESS, para la indemnización correspondiente, conforme Formularios de Aviso de Accidente de Trabajo que presento en esta diligencia, eso es todo cuanto puedo manifestar."* **De inmediato se le concede la palabra a la parte accionante quien señala:** *"Nos ratificamos en el contenido de la denuncia presentada ante su Autoridad manifestando y puntualizando que la documentación que hoy presenta el empleador que si bien consta ingresada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estaremos pendientes de que el IESS asuma este tipo de accidente de trabajo, por cuanto la afiliación se la realizó luego del fallecimiento del trabajador, por tal motivo le solicito comedidamente se sirva dejar constancia de la presente diligencia con la finalidad de continuar con las acciones legales pertinentes..".* Esta Autoridad Administrativa agrega al expediente la documentación presentada por el señor Víctor Hugo Vásquez Mena, en calidad de accionado en cinco fojas útiles, las mismas que se corrió traslado a la parte contraria para que se manifieste al respecto, por lo que al haberse conestado con la presentación de los documentos la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esta Autoridad Administrativa dispone el ARCHIVO del trámite y deja a salvo el derecho de las partes de iniciar las acciones que estimen convenientes con la finalidad de precautelar sus derechos en la instancia correspondiente. Termina la presente diligencia para constancia firman las partes y la suscrita Inspectora del Trabajo que certifica.-

PARTE DENUNCIANTE


Sr. Luis Angel Viñamagua


Dr. Stalin Chamba
ABOGADO

PARTE DENUNACIDA


Sr. Víctor Hugo Vásquez Mena


Abg. Silvana Silva Cuenca
INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA



Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO